

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1741/2537

บริษัทจันทาภาอุตสาหกรรม จำกัด

โจทก์

บริษัทซี.ไอ.ซี.อิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์

จำกัด

จำเลย

บริษัทซี.ไอ.ซี.อิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์

จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 27

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2536 หากโจทก์ จะฎีกา จะต้องยื่นฎีกาภายในวันที่ 13 มกราคม 2537 ปรากฏว่านายสมชาย ศรีโสธร ทนายความโจทก์ตามใบอนุญาตว่าความเลขที่ 13834 ซึ่งสภาทนายความได้ออกใบอนุญาตว่าความเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2529 และได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ว่าความครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ขอต่ออายุใบอนุญาตว่าความครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2532 และขอต่ออายุใบอนุญาตว่าความ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 ซึ่งใบอนุญาต ว่าความครั้งที่ 3 นี้จะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2536 แต่นายสมชาย มิได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2536 และต่อมา จึงได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตว่าความต่อสภาทนายความเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2537 ปรากฏตามเอกสาร ท้ายคำร้อง ดังนั้น คำร้องที่นายสมชาย ศรีโสธร ยื่นต่อศาลเพื่อขออนุญาตให้โจทก์ขยายเวลายื่นฎีกา จึงไม่มีผลตามกฎหมาย เพราะนายสมชาย ศรีโสธร ไม่อยู่ในฐานะเป็นทนายว่าความให้

แก่ผู้ใดได้ ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเดิมที่ได้อนุญาตให้โจทก์ขยายเวลายื่นฎีกาและมีคำสั่ง เพิกถอนการรับ ฎีกาของโจทก์ และถือว่าคดีถึงที่สุด แล้วเพราะไม่มีฎีกา

หมายเหตุ นายสมชาย ศรีโสธร ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 233)

ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่แล้วพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 225)

จำเลยยื่นคำแก้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับแล้ว ต่อมา จำเลยยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นนัดพร้อมเพื่อสอบถาม ในวันนัด นายสมชาย ศรีโสธร แถลงรับว่าในขณะที่ยื่นคำแถลงขอขยายระยะเวลาฎีกา ไปอนุญาตว่าความ ขาดต่ออายุเนื่องจากหลงลืมและนายสมชายได้เป็นทนายความของโจทก์ดำเนินคดีมาตั้งแต่ศาลชั้นต้น ประกอบกับไม่พบตัวความจริงได้ยื่นคำแถลง ขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาไว้ก่อน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณา (อันดับ 231,234)

คำสั่ง

คดีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาไว้โดยไม่ชอบ ด้วยกระบวนการพิจารณานั้นแม้ก่อนที่ศาลชั้นต้นส่งสำนวน ไปศาลฎีกา ศาลชั้นต้นยังมีอำนาจสั่งเพิกถอน กระบวนพิจารณาเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ก็ตาม แต่เมื่อศาลชั้นต้นมิได้มีคำสั่งตามที่จำเลยยื่นคำร้อง ขอนี้ กลับส่งสำนวนและฎีกาพร้อมคำร้องไปให้ ศาลฎีกาพิจารณา กับศาลฎีกาได้นำคดีลงสารบบความ ของศาลฎีกาไว้

แล้วเช่นนี้ จึงเป็นเรื่องที่ศาลฎีกา จะได้วินิจฉัยในชั้นทำคำพิพากษาต่อไป ในชั้นนี้ จึง
ไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาไว้โดยไม่ชอบ ด้วยกระบวนการพิจารณานั้นแม้ก่อน
ที่ศาลชั้นต้นส่งสำนวน ไปศาลฎีกา ศาลชั้นต้นยังมีอำนาจสั่งเพิกถอน กระบวน
พิจารณาเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ก็ตาม แต่
เมื่อศาลชั้นต้นมิได้มีคำสั่งตามที่จำเลยยื่นคำร้อง ขอนี้ กลับส่งสำนวนและฎีกาพร้อม
คำร้องไปให้ ศาลฎีกาพิจารณา กับศาลฎีกาได้นำคดีลงสารบบความ ของศาลฎีกาไว้
แล้วเช่นนี้ จึงเป็นเรื่องที่ศาลฎีกา จะได้วินิจฉัยในชั้นทำคำพิพากษาต่อไป ในชั้นนี้ จึง
ไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้ ให้ยกคำร้อง

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>